

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1597/2532

บริษัทลานนาประทีป จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางฉัตรชัยยนต์

กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางฉัตรชัยยนต์ ที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดีหากให้โจทก์บังคับคดีในระหว่างนี้
จำเลยทั้งสองจะได้รับความเสียหาย โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 67 แผ่นที่ 2)

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความว่าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ตกลงร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ 2,050,000 บาท
โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้
ถือว่าผิดนัดทุกงวดยินยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที และโจทก์ตกลงจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์รถยนต์บรรทุกจำนวน 83 คัน ให้แก่จำเลยทั้งสอง และส่งมอบทะเบียนให้
เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา หากผิดนัดยินยอมให้จำเลยทั้งสองบังคับ

คดีได้ทันทีโดยให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของโจทก์ ฯลฯ ศาลชั้นต้นได้พิพากษาคดีไปตามยอมแล้วต่อมาโจทก์อ้างว่าจำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระเงินให้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำขอของโจทก์ จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและงดการบังคับคดีไว้ก่อน อ้างเหตุว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลชั้นต้นสอบถามแล้วมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 64,63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาให้เป็นที่น่าพอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาให้เป็นที่น่าพอใจ

และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>